Disclaimer y condiciones esenciales para vendedores ("Vendedor")

Al registrarse, el Vendedor declara haber leído y aceptar estas condiciones, que regulan el acceso y uso del marketplace ("Marketplace") como canal para exhibir y comercializar productos.

Naturaleza del Marketplace. El Marketplace presta un **servicio de intermediación tecnológica** (p. ej., publicación, herramientas de gestión y comunicación). Salvo que el Marketplace indique expresamente lo contrario en un caso concreto, **no actúa como vendedor, productor, expendedor, comisionista, mandatario o representante** del Vendedor, ni celebra la compraventa en nombre del Vendedor. La relación de consumo por el producto se entiende celebrada **directamente entre Vendedor y comprador**.

Responsabilidades del Vendedor. El Vendedor es el único responsable por: (i) la existencia, calidad, idoneidad, seguridad, garantías legales y posventa del producto; (ii) la veracidad, suficiencia y actualización de la información del producto (incluyendo precio total, características, restricciones y advertencias); (iii) el cumplimiento de normas aplicables (protección al consumidor, comercio electrónico, publicidad, rotulado/etiquetado, metrología cuando aplique, y demás requisitos sectoriales); (iv) entrega, retracto, devoluciones, reversión del pago cuando proceda, y atención de PQRS del comprador dentro de los términos legales; y (v) sus obligaciones tributarias (incluida facturación y demás deberes fiscales que correspondan).

Límites razonables de responsabilidad del Marketplace. El Marketplace no garantiza ventas, visibilidad, continuidad del servicio ni resultados comerciales. En la medida permitida por la ley, el Marketplace no responde por (i) incumplimientos del Vendedor frente a compradores; (ii) calidad, seguridad, legalidad o autenticidad de los productos; (iii) disputas entre Vendedor y comprador; (iv) actos de terceros (pasarelas de pago, transportistas, integradores, etc.). Nada de lo anterior limita responsabilidad por dolo o infracciones que, por su naturaleza, sean irrenunciables o no exonerables.

Condiciones de publicación y prohibiciones. El Vendedor se obliga a publicar únicamente productos cuya comercialización sea legal y cumpla requisitos regulatorios. Se prohíbe publicar, entre otros: productos ilícitos, robados, falsificados, infringiendo derechos de propiedad intelectual, o que requieran permisos/licencias no acreditadas. El Marketplace podrá retirar publicaciones, suspender o cancelar cuentas, retener pagos o exigir aclaraciones cuando existan indicios de infracción, riesgo al consumidor, solicitud de autoridad o violación de estas condiciones.

Precios, comisiones y liquidaciones. El Vendedor fija el precio final al comprador, incluyendo impuestos y costos aplicables, y garantiza que la información de precios sea clara y verificable. El Marketplace podrá cobrar comisiones, tarifas por servicios

adicionales o costos operativos, que serán informados en el panel del Vendedor o anexos comerciales. El Marketplace podrá modificar comisiones con aviso previo razonable, sin afectar liquidaciones ya causadas. En caso de recaudo a través del Marketplace, la liquidación al Vendedor podrá estar sujeta a verificaciones antifraude, devoluciones, contracargos, reclamos y/o órdenes de autoridad.

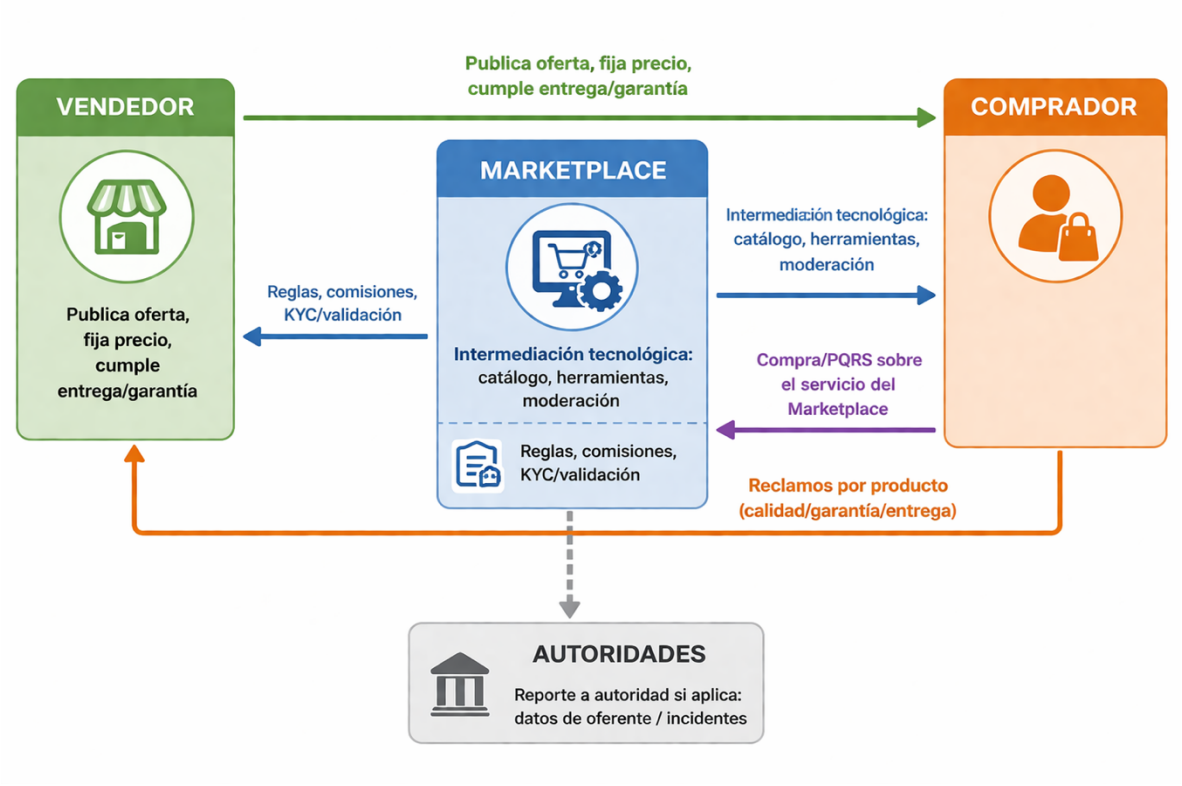
Propiedad intelectual. El Vendedor declara que cuenta con derechos, licencias o autorizaciones necesarias sobre marcas, fotografías, descripciones, manuales y demás contenidos que publique, y mantendrá indemne al Marketplace frente a reclamaciones de terceros. El Vendedor otorga al Marketplace una licencia no exclusiva, gratuita y mundial para usar dichos contenidos con fines de operación, promoción y marketing del Marketplace, mientras el contenido permanezca publicado y por el tiempo necesario para fines probatorios y de archivo.

Tratamiento de datos personales. Para la relación Marketplace–Vendedor, el Marketplace actúa como **Responsable** del tratamiento de los datos personales del Vendedor y/o sus representantes (p. ej., identificación, contacto, información financiera para pagos). Finalidades típicas: creación y administración de cuenta, verificación de identidad/documentación, gestión de pagos/liquidaciones, prevención de fraude, cumplimiento legal, soporte, auditoría y conservación probatoria. El tratamiento se soporta en la autorización del titular cuando aplique, la ejecución de la relación contractual y el cumplimiento de deberes legales. El Vendedor podrá ejercer derechos de conocer/actualizar/rectificar, solicitar prueba de autorización, revocar/suprimir cuando proceda y presentar quejas ante la autoridad competente, mediante los canales informados en la Política de Tratamiento. Los datos podrán ser compartidos con **Encargados** (p. ej., hosting, analítica, pasarelas de pago) mediante contratos de transmisión; y podrán realizarse transferencias internacionales cuando sea necesario para la prestación del servicio, conforme a la normativa aplicable.

De forma independiente, el Vendedor es **Responsable** del tratamiento de datos personales de compradores que obtenga directa o indirectamente (incluida la información recibida para despachos, garantías o posventa) y se obliga a: tratarlos solo para finalidades legítimas, aplicar medidas de seguridad, atender derechos de titulares y abstenerse de recolectar datos sensibles o excesivos sin base legal.

Documentación y verificación del Vendedor. El Marketplace podrá exigir y verificar, antes o durante la relación: RUT/NIT, certificado/registro mercantil cuando aplique, identificación del representante, dirección de notificaciones, datos bancarios, declaraciones sobre origen lícito y titularidad de productos, y demás soportes razonables. El Vendedor autoriza verificaciones en fuentes públicas y, si el Marketplace consulta información financiera/crediticia para evaluación de riesgo, se aplicará la normativa especial de hábeas data financiero cuando corresponda.

Ley aplicable y controversias. Estas condiciones se rigen por la ley colombiana. Las partes procurarán resolver controversias mediante arreglo directo y, de no ser

posible, acudirán a conciliación; en última instancia, a la jurisdicción competente en Colombia, salvo pacto de arbitraje expreso.

Aceptación y consentimiento. La aceptación se perfecciona mediante la acción afirmativa de registro (p. ej., clic en “Acepto”). El Vendedor reconoce la validez jurídica de medios electrónicos y la conservación de soportes digitales como evidencia contractual.